105年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：社會工作師
科　　目：社會政策與社會立法
考試時間：2 小時　　座號：_____

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：（50 分）
㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡請以黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。

一、試從「人權」的觀點評述我國兒少相關福利法規之演進、內涵與特色，並提出未來之展望。（25 分）

二、政府在社會政策的角色，可概分為供給者、規範者和補強者等三種不同角色，請針對我國現行各項社會保險制度內容中，有那些是屬於供給者？那些是規範者？又那些是補強者的角色？（25 分）

乙、測驗題部分：（50 分）　　代號：4107
㈠本測驗試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡共 40 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

1 於民國 104 年修訂的「社會救助法」中，規定低收入戶成員在某些情況下可以增加生活扶助補助，下列何者錯誤？
(A)年滿 65 歲　(B)懷胎滿 3 個月　(C)領有身心障礙手冊　(D)受監護宣告

2 下列何者並非我國失業保險的特性？
(A)需為非自願性失業
(B)青年失業者領取的失業給付最長期限為九個月
(C)保險年資需滿一年以上
(D)育嬰留職津貼若同時扶養子女兩人以上，則只發給一人為限

3 民國 98 年修正的「性騷擾防治法」中，下列敘述何者錯誤？
(A)該法要求 30 人以上之機關、部隊、學校、機構或雇用人應訂定性騷擾防治措施
(B)因教育、訓練等，利用權勢或機會為性騷擾者，得加重科處罰鍰至二分之一
(C)該法所規定之罪屬於告訴乃論
(D)該法規範所有場域中陌生人所進行之性騷擾事件處理

4 我國於民國 104 年通過的長期照顧服務法中，明訂應設置長照服務發展基金，下列何者並非該基金的來源？
(A)菸品健康福利捐　(B)政府預算撥充　(C)公益彩券盈餘　(D)基金孳息收入

5 下列性別工作平等法中育嬰留職停薪規定之敘述，何者錯誤？
(A)受僱者任職滿六個月後，於每一子女滿三歲前，得申請育嬰留職停薪，期間至該子女滿三歲止，但不得逾二年
(B)受僱者於育嬰留職停薪期間，得繼續參加原有之社會保險，原由雇主負擔之保險費，免予繳納；原由受僱者負擔之保險費，得遞延三年繳納
(C)依家事事件法、兒童及少年福利與權益保障法相關規定，與收養兒童先行共同生活之受僱者，其共同生活期間無法適用育嬰留職停薪的規定
(D)育嬰留職停薪的規定適用於勞工、公務人員、教育人員及軍職人員

6 關於性別工作平等法中促進職場工作平等措施的規定，何者錯誤？
(A)受僱者妊娠期間，雇主應給予產檢假五日。受僱者於其配偶分娩時，雇主應給予陪產假五日
(B)妊娠未滿二個月流產者，應使其停止工作，給予產假五日
(C)受僱者於其家庭成員預防接種、發生嚴重之疾病或其他重大事故須親自照顧時，得請家庭照顧假
(D)子女未滿一歲須受僱者親自哺乳者，雇主每日給哺乳時間，每次以三十分鐘為度。該項哺乳時間只得於規定休息時間內為之

7 特殊境遇家庭扶助條例除規定申請人家庭總收入按全家人口平均分配，每人每月未超過政府當年公布最低生活費 2.5 倍，及臺灣地區平均每人每月消費支出 1.5 倍，且家庭財產未超過中央主管機關公告之一定金額的要件外，申請人的特殊境遇狀況，下列何者不適用？
(A)單親父親
(B)隔代教養家庭
(C)經政府評估三個月內生活發生重大變故，係因債務陷入經濟困難者
(D)懷胎三個月以上至分娩二個月內之未婚懷孕婦女

8 身心障礙者權益保障法中就業權益保障相關規定之敘述，何者正確？
(A)庇護性就業服務為協助具就業意願及就業能力，而不足以獨立在競爭性就業市場工作之身心障礙者的個別化就業安置、訓練及其他工作協助
(B)對具就業意願而就業能力不足、無法進入競爭性就業市場，需長期就業支持之身心障礙者，依其職業輔導評量結果提供支持性就業服務
(C)各級政府機關、公立學校及公營事業機構員工總人數 34 人以上者，進用具有就業能力之身心障礙者人數，不得低於員工總人數 3%
(D)私校、團體及民營事業機構員工總人數在 76 人以上者，進用具有就業能力之身心障礙者人數，不得低於員工總人數 1%，且不得少於一人

9 下列何者不屬身心障礙者權益保障法規定中，直轄市、縣（市）勞工主管機關應推動設立的保障就業權益之機構？
(A)職業訓練機構 (B)庇護工場 (C)就業服務機構 (D)創投融資機構

10 全民健保為保障民眾享有就醫權益，若民眾因健保欠費遭鎖卡，依據衛生福利部中央健康保險署「弱勢民眾安心就醫方案」若查證確屬弱勢對象得予解卡。下列何者並非該方案之協助對象？
(A)低收入戶 (B)特殊境遇受扶助家庭
(C)18 歲以下兒童及少年有醫療需求者 (D)孕婦

11 關於普及式福利之敘述，何者錯誤？
(A)基於社會效果考量，民眾透過制度受到平等的對待
(B)福利領受者必須經過資產調查
(C)能夠避免福利烙印標籤效果
(D)具公民權或繳納一固定數額社福基金者即享有資格

12 關於公益勸募條例規定的敘述，下列何者錯誤？
(A)是針對以公益為目的而募集財物或接受捐贈之勸募行為及其管理的條例
(B)合法之勸募團體包括公立學校、行政法人、公益性社團法人及財團法人
(C)學生社團若已具學生學籍身分，無須再透過學校或財團法人名義申請勸募許可，即可向大眾勸募財物
(D)公益勸募主體需透過公開徵信保障捐款人，並規範公益勸募活動之執行與所得

13 健康照護之財務負擔是籌措財源常被關心的議題，關於平等主義與自由主義之立場界定，下列何者敘述錯誤？
(A)平等主義認為維繫民眾健康是政府責任，所有公民都應享有基本健康照護，故財源籌措應採量能原則，以達社會互助與所得重分配的效果
(B)自由主義對於健康照護的需求，視為社會對個人才智與努力程度下的報酬，較從個人的公平性出發，講求受益原則
(C)採全民健康照護的國家較強調個人公平、財源籌措主要採取受益原則
(D)採全民健康照護的國家較強調社會公平、財源籌措主要採取量能原則

14 關於社會保險及量能原則之敘述，何者錯誤？
(A)量能原則係指衡量保險對象的經濟負擔能力，再決定其分攤的費用
(B)量能原則的垂直公平指保險對象負擔的費用與其經濟負擔能力呈正相關、水平公平是指經濟負擔能力相同者，應負擔相同的費用，不因職業類別或眷口數多寡而有不同
(C)社會保險對於無法預期風險事故的發生及有相同風險的一群人，依量能原則強制由參與風險分擔團體成員來共同分擔
(D)社會保險制度強調個人公平性，財源籌措上採取受益原則

15 社會福利制度所指涉的「給付行政」應採取「法律保留」與「依法行政」的說明，下列何者錯誤？
(A)社會福利行政實施事項必須有法律授權依據，於法治國家之行政權的形式，必須依據法律之規定為之
(B)社會福利之社會給付涉及人民生活保障及社會資源公平使用的重要問題，因此應經立法程序的民主討論
(C)社會給付的來源，無論是社會保險費或稅收，常伴隨干預行政或他人之負擔，「法律保留」與「依法行政」原則可防止社會行政的恣意與擅斷
(D)現代民主國家社會福利理念，主要是慈善救濟的基本精神，所以必須透過法律定之

16 社會救助法所列之急難救助乙項，下列何者無法適用？
(A)主要家計負責人失蹤致生活陷於困境
(B)戶內人口死亡無力殮葬
(C)財產或存款帳戶因遭強制執行、凍結或其他原因未能即時運用，致生活陷於困境
(D)欠缺車資返鄉未設籍之外國人

17 關於我國所實施的「家庭暴力防治法」，下列敘述何者正確？
(A)所規定的家庭成員包括現有或曾為六等親以內之旁系血親或姻親
(B)要求主管機關每四年必須針對家庭暴力的問題及需求進行調查分析
(C)法院核發通常保護令得不經審理程序
(D)當事人可調解或和解保護令事件

18 關於協助家暴目睹兒之觀點及作法，下列何者敘述錯誤？
(A)從小目睹父母暴力相向，長大可能複製暴力，形成代間循環
(B)目睹家暴對兒童造成的間接傷害不亞於兒童虐待，都需要輔導協助
(C)目前無法透過家庭暴力防治法為目睹家庭暴力之兒少申請保護令
(D)教育人員知悉目睹家庭暴力兒童事件可撥打婦幼保護專線尋求協助

19 請問何者並非普及式福利的優點？
(A)個人尊嚴 (B)烙印效果 (C)人人平等 (D)社會團結

20 政府提供「扶養親屬寬減額」的性質屬於提莫斯（Richard Titmuss）所稱之何類型福利？
(A)職業福利 (B)公共福利 (C)社區福利 (D)財稅福利

21 依據身心障礙者權利公約施行法，行政院為推動該公約相關工作，應邀集學者專家、身心障礙團體（機構）及各政府機關代表，成立身心障礙者權益推動小組，該小組成員的設置比例，下列何者正確？
(A)學者專家、身心障礙團體（機構）之人數不得少於總數 1/2；任一性別不得少於 1/3
(B)學者專家、身心障礙團體（機構）之人數不得少於總數 1/3；任一性別不得少於 1/2
(C)學者專家、身心障礙團體（機構）之人數不得少於總數 2/3；任一性別不得少於 1/2
(D)學者專家、身心障礙團體（機構）之人數不得少於總數 1/2；任一性別不得少於 2/3

22 下列何者並非實物給付（in-kind）的提供形式？
(A)老人送餐服務 (B)早期療育社區巡迴車
(C)低收入戶優先承租國民住宅 (D)特別照顧津貼

23 對於福利輸送的方式，有選擇式或普及式的福利，下列何者為選擇式福利的優點？
(A)行政成本較低 (B)可以部分達到所得重新分配
(C)強調公民權利 (D)社會正當性不強

24 ICF 為國際健康功能與身心障礙分類系統（International Classification of Functioning, Disability and Health）的簡稱，我國於民國 101 年正式施行，ICF 的主張及特色不包括？
(A)超越醫療化障礙觀點 (B)身心障礙分類由舊制八大類擴大為十六大類
(C)人所處的情境會影響或限制其功能表現 (D)重視身心障礙者個別需求

25 在 Esping-Andersen（1990）「資本主義三個世界」之著作中，下列那一種福利體制採取的方式是以迫使福利依賴者進入勞動力市場，以作為活化勞動力市場的政策？
(A)自由主義模式 (B)社會民主主義模式 (C)統合主義模式 (D)東亞福利模式

26 對於英國柴契爾主義的福利理念，下列敘述何者正確？
(A)贊成福利國家擴張 (B)與美國總統布希共構成所謂的新右派主義
(C)福利國家私有化政策 (D)應用凱因斯理論拯救英國失業問題

27 在我國「兒童及少年福利與權益保障法」中，規定父母、監護人或實際照顧者違反相關照顧原則時，主管機關應命令其接受親職教育輔導，最多不會超過多少時數？
(A)8 小時 (B)16 小時 (C)50 小時 (D)60 小時

28 下列何者被視為俾斯麥模式的社會保險國家？
(A)英國 (B)美國 (C)瑞典 (D)日本

29 世界銀行（World Bank）在 2005 年曾提出多柱年金制度概念，建議各國建立五柱年金制度，其中第一柱為？
(A)強制性社會保險制度 (B)自願性商業保險 (C)非納費型社會救助 (D)任意性員工保險制度

30 下列何者並未包含在我國 100 年「社會福利政策綱領」的住宅政策中？
(A)興建合宜住宅 (B)提供住宅修繕費用
(C)鼓勵興辦出租之社會住宅 (D)提供住宅貸款補貼

31 兒童及少年福利與權益保障法中有關「居家式托育服務」之規定，何者敘述錯誤？
(A)居家式托育服務提供者應向直轄市、縣（市）主管機關辦理登記
(B)居家式托育服務提供者所共同居住之人，如有曾犯毒品危害防制條例之罪，經緩起訴處分或有罪判決確定者，該服務提供者亦不得提供到宅托育
(C)居家式托育服務指兒童由其三親等內親屬以外之人員，於居家環境中提供收費的托育服務
(D)直轄市、縣（市）主管機關應自行或委託專業機構、團體辦理居家式托育服務、收退費、人員薪資、監督考核等事宜及建立運作管理機制

32 關於兒童及少年福利與權益保障法之家庭處遇計畫規定，下列敘述何者錯誤？
(A)經主管機關列為保護個案者，一個月內需提出處遇計畫
(B)以家庭為主體的家庭處遇計畫，以實際跟兒童及少年同住生活成員為主
(C)家庭處遇計畫得包括家庭功能評估、兒少安全與安置評估、親職教育、心理輔導、精神治療等相關之協助及福利服務方案
(D)家庭處遇計畫之實施對象的家庭成員，可涵蓋兒少本人、父母及其實際照顧者等

33 關於兒童及少年福利與權益保障法之收出養制度的敘述，何者錯誤？
(A)收出養媒合服務須由經政府許可之兒少安置機構或財團法人代為辦理
(B)兒少收出養媒合服務者從事服務，不得向收養人收取費用
(C)兒童及少年有出養必要時，以國內收養人優先收養為原則
(D)評估有出養必要者，應即進行收養人之評估，並提供適當之輔導及協助等收出養服務相關措施；經評估不宜出養者，應即提供或轉介相關福利服務

34 下列何者為「原生家庭無力照顧兒童，於社會工作人員評估下提供之替代性、暫時安置」之服務？
(A)寄養 (B)領養 (C)安養 (D)奉養

35 關於兒童及少年福利與權益保障法之兒少家庭風險預防之敘述，何者錯誤？
(A)高風險家庭的通報為責任通報制
(B)當兒少照顧者涉及毒品案件時，於司法流程中必須訪視兒童受照顧的情形
(C)及早篩檢發現遭遇經濟困難、吸毒、酗酒、離婚等危機事件之家庭，轉介社政單位主動提供預防性服務
(D)高風險家庭服務以有十二歲以下成員的家庭為對象

36 下列關於社會保險及商業保險之敘述，何者錯誤？
(A)社會保險為非營利性，商業保險為營利性
(B)社會保險具強制性，商業保險加入為任意性
(C)社會保險強調個人公平性，商業保險重視社會適當性
(D)社會保險與商業保險均為基於特定保險事故共同分擔及風險之轉移

37 關於社會保險與社會救助之敘述，何者錯誤？
(A)社會保險強調權利及義務的對等關係 (B)社會救助的財源來自稅收
(C)社會救助具有濟貧之功能 (D)社會保險的被保險人需要經過資產調查

38 下列何者為社會安全體系中需經過資產調查方提供低收入戶保障的制度？
(A)社會救助 (B)社會津貼 (C)社會保險 (D)社會補償

39 請問社會津貼的財源主要來自於下列何者？
(A)公共稅收 (B)保險費 (C)民間捐助 (D)企業負擔

40 下列何者並非社會救助法提供的現金給付之扶助方式？
(A)家庭生活補助 (B)兒童生活補助
(C)中低收入老人生活津貼 (D)以工代賑